

0000270-10.2016.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) -

38/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba, 05/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba,

03/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andressa de Assis Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000270-10.2016.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000270-10.2016.8.26.0278

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) -

38/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba, 05/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba,

03/2016 - 1º Distrito de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andressa de Assis Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

ANDRESSA DE ASSIS SOUZA, devidamente qualificada nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de janeiro de 2016, na Rua Panambi, Jardim tropical, nesta cidade e Comarca, a denunciada, supostamente trazia consigo e teria vendido, com a finalidade de traficância, 12 (doze), invólucros de cocaína pesando 24,52 gramas, 08 (oito), porções de Cannabis Sativa L. (maconha), contendo 29,56 gramas e 05 (cinco), invólucros de cocaína pesando 16,28 gramas, drogas estas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada (fls. 93), a ré ofereceu defesa preliminar (fls. 113). A denúncia foi recebida (fls. 128/129). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, a ré foi interrogada. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação da acusada nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da comprovada materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), Laudo de Constatação Provisório (fls. 19/21) e através do Laudo Pericial de Constatação definitivo (fls. 39/43), Laudo IC - objeto (fls. 44/46), não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, a ré permaneceu em silêncio e não houve produção de prova oral.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda que seja proferida sentença condenatória fundamentada apenas nas provas constantes do inquérito policial.

Não resta outra medida a não ser a absolvição. Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO a ré das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA